

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 585: ha lugar a la exhibición de documentos, sólo en cuanto se ordena exhibir a Jaime Wilhelm, Claudio Tessada, Dreams S.A. y Enjoy S.A., bajo los apercibimientos de los artículos 274 y 277 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), los siguientes documentos:

1. Respecto de Jaime Wilhelm:
 - a. Comunicaciones escritas con ejecutivos de Dreams S.A. y/o sus filiales, en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Jaime Wilhelm y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, que estipula el derecho a un bono bruto por un monto total de \$1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos chilenos);
 - b. Peritaje informático realizado sobre su teléfono, mencionado en la contestación de folio 252, páginas 5 y 172, incluyendo sus anexos, informes técnicos, respaldos forenses y demás antecedentes asociados a su preparación; y,
 - c. Documento denominado “Boletas de garantía para los 12 proyectos”, mencionado en la contestación de folio 252, página 66, nota al pie de página N° 67.
2. Respecto de Claudio Tessada:
 - a. Comunicaciones escritas con ejecutivos de Dreams S.A. y/o sus filiales, en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito con Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, que estipula el derecho a un bono bruto por un monto total de \$840.000.000 (ochocientos cuarenta millones de pesos chilenos);
 - b. Documentos en que conste la agenda y/o calendario de Claudio Tessada para aquellas fechas individualizadas en la contestación de folio 251, páginas 75, 78 y 106;
 - c. Documentos en que consten las negociaciones entre Dreams S.A. y/o sus filiales, y el grupo Mall Plaza, y en donde se hayan remitido los antecedentes mencionados en la contestación de folio 251, páginas 46 y 61, a saber, (i) borradores de promesas de arrendamiento; (ii) esquemas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

o análisis de escenarios del proceso de licitación; y, (iii) borradores y versiones finales del Memorándum de Entendimiento de 15 de julio de 2021 y del Acuerdo Comercial de 9 de septiembre de 2021; y

- d. Documentos en que consten las comunicaciones entre Thomas Grob u otros ejecutivos de Cencosud S.A., y Raúl Ramírez u otros ejecutivos de Dreams S.A. relativos a (i) el acuerdo comercial suscrito el 31 de agosto de 2021; y, (ii) los términos del contrato de promesa de arrendamiento, ambos mencionados en la contestación de folio 251, páginas 48 y 49.

3. Respecto de Dreams S.A.:

- a. Comunicaciones escritas entre ejecutivos de Dreams S.A. y Jaime Wilhelm en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Jaime Wilhelm y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, consistente al derecho a un bono bruto por un monto total de \$1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos chilenos);
- b. Comunicaciones escritas entre ejecutivos de Dreams S.A. y Claudio Tessada en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Claudio Tessada y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, consistente al derecho a un bono bruto por un monto total de \$840.000.000 (ochocientos cuarenta millones de pesos chilenos);
- c. Documentos que den cuenta de una bonificación pactada entre Dreams S.A. y Jaime Wilhem, y entre la primera y Claudio Tessada, así como de su respectivo pago, con ocasión del éxito de la transacción de compra de acciones de SUN Internacional en Dreams S.A., denominado “Bono Fusión”, según da cuenta la contestación de folio 117, página 65, durante los años 2020 a 2023;
- d. Documentos que den cuenta de una bonificación pactada entre Dreams S.A. y Jaime Wilhelm, así como entre Dreams S.A. y Claudio Tessada, y su respectivo pago, denominado “Bono Anual”, según da cuenta la contestación de folio 117, página 65, durante los años 2020 a 2023.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4. Respecto de Enjoy S.A.:

- a. Los estados financieros y balances de Enjoy y sus filiales, vigentes desde el año comercial 2025 a la fecha en que esta resolución quede firme –se encuentren o no auditados al momento de su exhibición–, incluyendo sus estados financieros individuales y consolidados, así como sus notas y anexos, en cuanto den cuenta de sus activos y de todas las entidades en las que Enjoy mantenga participación directa o indirecta, incluyendo el detalle de las participaciones mantenidas en dichas entidades;
- b. Los documentos en que consten las transferencias de propiedades inmobiliarias, desde 2022 a la fecha en que esta resolución quede firme, incluyendo constitución de gravámenes y/o cualquier otra limitación de dominio que afecte directa o indirectamente el patrimonio de Enjoy y/o sus filiales, en particular, respecto de las sociedades operadoras de los casinos Enjoy Santiago, ubicado en Rinconada de Los Andes; Enjoy San Antonio, ubicado en la comuna de San Antonio; y, Enjoy Los Ángeles, ubicado en la comuna de Los Ángeles;
- c. Cartolas de las cuentas bancarias, de titularidad de Enjoy y/o sociedades relacionadas, de los años comerciales 2024 y a la fecha en que esta resolución quede firme, en que consten los ingresos de dinero percibidos de la operación de los casinos Enjoy Santiago, ubicado en Rinconada de Los Andes; Enjoy San Antonio, ubicado en la comuna de San Antonio; y, Enjoy Los Ángeles, ubicado en la comuna de Los Ángeles;
- d. Memorando de entendimiento (*Memorandum of Understanding* o MOU) suscrito el 28 de septiembre de 2021, y acuerdo de fusión celebrado el 13 de enero de 2022 entre Enjoy S.A. y Dreams S.A., referidos en la contestación de Enjoy S.A. de folio 124, página 16, junto con todos sus anexos, adendas, modificaciones, “*side letters*” o acuerdos complementarios y contratos accesorios relacionados con la negociación, ejecución y perfeccionamiento de dicha transacción; y,
- e. Acuerdo de confidencialidad y todo documento que dé cuenta de la formación, regulación y funcionamiento de “*clean teams*” y/o equipos que formaron parte del proceso de negociación y due diligence de la fusión entre Dreams S.A. y Enjoy S.A. desarrollado entre los años 2020 y 2022, incluyendo las actas, protocolos, presentaciones, correos electrónicos y minutas mencionados en la contestación de Enjoy.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En cuanto a lo demás solicitado exhibir en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la sección II; numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la sección III; numerales 1 a 6 de la sección IV, todas de esta presentación, así como lo solicitado exhibir respecto de Claudio Fischer y Henry Comber, no ha lugar atendido que **(i)** la disposición que rige la exhibición de documentos está contenida en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) y resulta aplicable al procedimiento reglado en el D.L. N° 211 en virtud de lo dispuesto en su artículo 29, que establece que las reglas de los Libros I y II del CPC se aplican supletoriamente en lo que no sean incompatible con él; **(ii)** el procedimiento regulado en el Libro II del CPC corresponde a uno de naturaleza adversarial, que asume una posición de igualdad de armas entre los litigantes; **(iii)** el artículo 39 del D.L. N° 211 da cuenta que la FNE puede instruir investigaciones para comprobar las infracciones a ese decreto ley y solicitar a los organismos públicos y a los particulares los antecedentes que estime necesarios con motivo de sus indagaciones, quienes están obligados a entregar dicha información, exponiéndose a sanciones en caso de dificultar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía; **(iv)** en el contexto de la investigación del ilícito establecido en la letra a) del inciso segundo del artículo 3° del D.L. N° 211, la FNE cuenta, además, con la posibilidad de requerir las denominadas medidas intrusivas reguladas en la letra n) del referido artículo 39, cumpliendo los requisitos que allí se señalan; **(v)** en el marco de la investigación reservada Rol N°2693-2022 FNE, la Fiscalía tuvo la oportunidad de ejercer las atribuciones antes señaladas, precisamente para fundamentar el requerimiento de autos; **(vi)** la diligencia probatoria del artículo 349 del CPC tiene por finalidad permitir a un litigante que no posee las referidas facultades o atribuciones de esclarecimiento previas al inicio de un proceso, obtener documentos que se encuentran en poder de la otra parte o terceros, siempre que se relacionen con la cuestión debatida, pues de otra forma no podría incorporarlos al juicio; **(vii)** de esta manera, el que la FNE pretenda utilizar la diligencia de exhibición de documentos como sustituto de las potestades públicas de esclarecimiento que el ordenamiento le entrega durante la investigación de potenciales ilícitos, con el objeto de agregar prueba de su acusación, no resulta compatible con el procedimiento regulado en el D.L. N° 211; **(viii)** esta incompatibilidad no se extiende a los casos en que la FNE pretenda obtener la exhibición de documentos referidos a hechos ocurridos con posterioridad al cierre de la investigación o que hayan sido introducidos durante el período de discusión por las partes.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

La citación a la respectiva audiencia, su fecha y modalidad de realización será definida por el Tribunal una vez que la presente resolución se encuentre firme.

Acordada con el **voto en contra** del ministro Parot, quien estuvo por declarar que el artículo 349 del CPC no es incompatible con el D.L. N° 211 respecto a las solicitudes de exhibición realizadas por la FNE, por las siguientes consideraciones: **(a)** el artículo 29 se refiere al uso supletorio del CPC para el procedimiento descrito en los artículos 20 a 28 del D.L. N° 211; **(b)** el legislador definió dicha supletoriedad en términos amplios, dejando como única excepción la incompatibilidad; **(c)** la incompatibilidad debe ser interpretada en forma estricta y referirse a normas que sean contradictorias con lo dispuesto en los artículos 20 a 28 del D.L. N° 211, lo que ha sido decretado de esa forma por este Tribunal (véase, por ejemplo, resolución de folio 169 en causa Rol C N° 491-2023 respecto a la procedencia de la demanda reconvenzional en esta sede y resolución de folio 1456 en causa Rol C N° 430-2021 respecto al apercibimiento del artículo 394 del CPC y la valoración de dicha confesión de acuerdo al artículo 399 del CPC); **(d)** de la lectura del artículo 349 del CPC no se observa contradicción con lo dispuesto en los artículos 20 a 28 del D.L. N° 211. Por el contrario, del inciso segundo del artículo 22 del D.L. N° 211 se desprende que la intención explícita del legislador fue equiparar los medios de prueba con aquellos del CPC, sin distinguir entre las partes del proceso; **(e)** el requisito establecido en el artículo 349 del CPC es que los documentos estén en poder de la otra parte, lo que la jurisprudencia ha interpretado como que aquellos no estén en poder de quien solicita la exhibición. Sin embargo, el voto de mayoría expande dicha interpretación a aquellos documentos que la solicitante pudiese haber obtenido previo al inicio de este proceso por otros medios, lo que implica agregar un requisito que no está contenido ni en el D.L. N° 211 ni en el CPC; **(f)** la compatibilidad del artículo 349 del CPC con el procedimiento contencioso del D.L. N° 211 ha sido reconocida previamente por este Tribunal, accediendo a exhibiciones de documentos solicitadas por la FNE (véase, por ejemplo, resolución de folio 199 en causa Rol C N° 411-20 y resolución de folio 868 de causa Rol C N° 379-19); **(g)** tampoco el Tribunal ha hecho distinción respecto al ilícito acusado, concediendo exhibiciones de documentos en requerimientos de la FNE relativos al artículo tercero, inciso segundo letra a) del D.L. N° 211 (véase, por ejemplo, resolución de fojas 636 en causa Rol C N° 321-17 y resolución de folio 793 en causa Rol C N° 361-

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

18); y **(h)** por último, una interpretación más laxa de la incompatibilidad, basada en un funcionamiento supuestamente más armónico de las distintas potestades y derechos incluidos en el D.L. N° 211, puede conllevar a modificaciones que —aunque atendibles en la visión de este ministro— corresponde realizar al legislador. En atención a lo anterior, este disidente estuvo por ordenar también la exhibición de los siguientes documentos:

- (i) Respecto de Claudio Fischer:
 - Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales, así como de su controladora Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada, a Claudio Fischer, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, a retiros de utilidades, pagos de remuneraciones, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios y, en general, todo otro traspaso de una suma de dinero con origen en dicha persona jurídica y/o unidad económica, efectuadas entre los años comerciales 2021 y 2024;
 - Declaraciones de renta de Claudio Fischer correspondientes a los años comerciales 2021 a 2024, años tributarios 2022 a 2025.
- (ii) Respecto de Jaime Wilhelm:
 - Liquidaciones de sueldo en que consten los montos que Dreams y/o sus filiales pagaron a Jaime Wilhelm durante los años 2020 a 2023 por concepto de remuneraciones, así como boletas de honorarios emitidas por Jaime Wilhelm por concepto de otros pagos realizados por Dreams y/o sus filiales en el mismo período;
 - Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales a Jaime Wilhelm, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos y, en general, todo otro traspaso de una suma de dinero con origen en dicha persona jurídica y/o unidad económica, entre los años comerciales 2021 y 2024;
 - Declaraciones de renta de Jaime Wilhelm correspondientes a los años comerciales 2021 a 2024, años tributarios 2022 a 2025.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (iii) Respecto de Claudio Tessada:
- Liquidaciones de sueldo en que constan los montos que Dreams y/o sus filiales pagaron a Claudio Tessada durante los años 2020 a 2023 por concepto de remuneraciones, así como boletas de honorarios emitidas por Claudio Tessada por concepto de otros pagos realizados por Dreams y/o sus filiales en el mismo período;
 - Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales a Claudio Tessada, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos, y, en general, todo otro traspaso de una suma de dinero con origen en dicha persona jurídica y/o unidad económica, entre los años comerciales 2021 y 2024;
 - Declaraciones de renta de los años comerciales 2021 a 2024, años tributarios 2022 a 2025 de Claudio Tessada.
- (iv) Respecto de Dreams:
- Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales, a Claudio Fischer, así como a Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada y/o a toda otra sociedad relacionada que sea controlada por aquel, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, a retiros de utilidades, pagos de remuneraciones, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, y, en general, todo otro traspaso de dinero, efectuado entre los años comerciales 2021 a 2024;
 - Liquidaciones de sueldo en que consta los montos pagados por Dreams y/o sus filiales a Jaime Wilhelm y Claudio Tessada, respectivamente, durante los años 2020 a 2023 por concepto de remuneraciones, así como boletas de honorarios emitidas por dichas personas individualmente por concepto de otros pagos realizados por Dreams y/o sus filiales en el mismo período;
 - Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales, a Jaime Wilhelm y/o a toda otra persona relacionada que sea controlada por aquel, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos, y, en general, todo otro pago, entre los años comerciales 2021 a 2023;

- Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales, a Claudio Tessada y/o a toda otra persona relacionada que sea controlada por aquel, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos, y, en general, todo pago, entre los años comerciales 2021 a 2023.

(v) Respecto de Henry Comber:

- Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Enjoy y/o sus filiales relacionadas, a Henry Comber y/o a toda otra persona relacionada que sea controlada por aquel, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos, y, en general, todo otro pago, entre los años comerciales 2021 a 2023.

En cuanto al resto de las solicitudes de la FNE, estuvo por rechazarlas atendidas su falta de determinación o la falta de justificación respecto a su relación con la cuestión debatida.

A los folios 625, 636 y 637: téngase presente. Estese a lo resuelto a la presentación de folio 585.

Al folio 629: **a lo principal**, téngase presente. Estese a lo resuelto a la presentación de folio 585. **Al otrosí**, ténganse por acompañados, con citación.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 518-24. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



99A05790-DB8E-4538-AB71-F0BDC3E685D2

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.